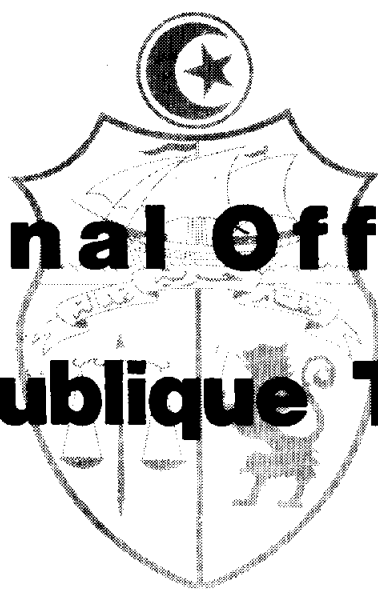




Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION Française

Mardi 16 Avril 1985

128ème ANNEE — N° 30

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

DECRET N° 85-531 du 5 avril 1985 portant création d'emplois à la loi des cadres du Ministère de la Justice	558
DEMISSION d'un Magistrat	559

Ministère des Affaires Etrangères

LISTE d'aptitude	559
------------------------	-----

Ministère de l'Intérieur

DECRETS N° 85-552 à 560 du 5 avril 1985 portant création de communes dans certains gouvernorats	560
DECRET autorisant certaines communes à contracter un emprunt	564
NOMINATION d'un Sous-Directeur	565
NOMINATION de Chefs de Service	565
NOMINATION d'un Secrétaire Général de Gouvernorat	565
MOUVEMENT dans le corps des délégués	565

Ministère de l'Economie Nationale

DECRET N° 85-537 du 5 avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Marchés d'Intérêt National	565
---	-----

DECRET N° 85-538 du 5 avril 1985, portant composition, organisation et fonctionnement de la sous-commission d'agrément des sociétés d'exportation	567
ARRETE du Ministre de l'Economie Nationale du 5 avril 1985, fixant le capital minimum des sociétés d'exportation	568

Ministère des Finances

DECRET N° 85-539 du 5 avril 1985, fixant le statut particulier du Trésorier Général de Tunisie	569
NOMINATION d'Inspecteurs Généraux des services financiers	569
ARRETE des Ministres de la Justice et des Finances du 5 avril 1985, modifiant l'arrêté du 8 avril 1975 portant fixation du nouveau tarif des honoraires des notaires et huissiers notaires	569

Ministère des Affaires Culturelles

NOMINATION du Directeur de l'Institut Supérieur de Musique	571
NOMINATION d'un Chef de Service	571
NOMINATION d'un Chef de Bureau	572

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

ARRETE du Ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique du 5 avril 1985
portant délégation de signature 571

Ministère des Transports et des Communications

DECRET N° 85-518 du 28 mars 1985 relatif à
l'homologation des tarifs et des conditions de
transport aérien et au contrôle de leur application 572

Ministère des Affaires Sociales

NOMINATION d'un Chef de Service 573

CESSATION de fonctions d'un Directeur Régional 573

Ministère de la Santé Publique

NOMINATION d'un Chef de Service Hospitalo-
Sanitaire 573

NOMINATION de Chefs de Service 573

ARRETE des Ministres de l'Enseignement Supérieur
et de la Santé Publique du 12 avril 1985, portant
ouverture d'un concours pour le recrutement d'as-
sistants Hospitalo-Universitaires en Médecine pour
les Facultés de Médecine de Tunis, Sousse, Mo-
nastir et Sfax 573

Avis et Communications

Ministère de l'Agriculture

AVIS de vacance d'emplois fonctionnels 575

Ministère des Affaires Sociales

AVIS de vacance d'emplois fonctionnels 575

Banque Centrale de Tunisie

SITUATION générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie 576

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

CREATION D'EMPLOIS

Décret N° 85-531 du 5 avril 1985, portant création
d'emplois à la loi des cadres du Ministère de la
Justice.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances
pour la gestion 1985;

Vu le décret n° 85-287 du 15 février 1985, fixant le statut
particulier du corps administratif commun des administrations
publiques;

Vu le décret n° 72-370 du 27 novembre 1972, fixant le statut
particulier des greffiers des juridictions, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-393 du 13 décembre 1972, fixant le statut
particulier des cadres techniques de la statistique de l'adminis-
tration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-277 du 13 juin 1973, fixant le statut
particulier des personnels chargés du traitement automatique de
l'information, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-384 du 10 août 1973, fixant le statut
particulier des personnels ouvriers de l'Etat des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère admi-
nistratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisa-
tion du Ministère de la Justice, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété;

Vu le décret n° 76-950 du 5 novembre 1976, portant fixation de
la loi des cadres du Ministère de la Justice, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété;

Sur la proposition du Ministre de la Justice

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — Sont réalisées au Ministère de la
Justice, les créations d'emplois ci-dessous désignés à comp-
ter du 1er octobre 1985 :

ADMINISTRATION CENTRALE

Inspection Générale :

- 2 - Programmeurs
- 3 - Adjoints Techniques
- 1 - Dactylographe

6

Direction des Affaires Civiles :

- 2 - Greffier des Juridictions

Direction des Affaires Pénales :

- 2 - Greffiers des Juridictions

Direction des Affaires Administratives et Financières :

- 2 - Greffiers des Juridictions de 1ère Classe
- 2 - Greffiers des Juridictions
- 1 - Commis d'Administration
- 1 - Hâjeb

6

Cour d'Appel de Tunis :

- 2 - Dactylographes
- 2 - Hajebs

4

Cour d'Appel de Sfax :

- 1 - Greffier des Juridictions de 1ère Classe
- 2 - Greffiers des Juridictions
- 1 - Hajebs

4

Cour d'Appel de Sousse :

- 1 - Greffier des Juridictions de 1ère Classe
- 2 - Greffiers des Juridictions
- 1 - Dactylographe

4

Cour d'Appel de Monastir :

- 1 - Greffier en Chef
- 3 - Greffiers des Juridictions de 1ère Classe
- 2 - Greffiers des Juridictions
- 2 - Commis d'Administration
- 7 - Dactylographes
- 6 - Hajebs

40

Tribunal Immobilier :

- 1 - Greffier en Chef
- 3 - Greffiers des Juridictions de 1ère Classe
- 4 - Greffiers des Juridictions
- 2 - Commis d'Administration
- 2 - Dactylographes

12

Tribunal de 1ère Instance de Tunis :

- 1 - Greffier en Chef
- 2 - Greffiers des Juridictions de 1ère Classe
- 5 - Greffiers des Juridictions
- 1 - Commis d'Administration
- 2 - Dactylographes

11

Tribunaux de 1ère Instance de l'Intérieur :

- 2 - Commis d'Administration
- 3 - Hajebs

5

Justices Cantonales :

- 2 - Commis d'Administration
- 5 - Dactylographes
- 2 - Hajebs

9

Art. 2. — Est réalisée au Ministère de la Justice, la création d'emplois ci-dessous désignés à compter du 1er juillet 1985 :

30 - Ouvriers de la catégorie 1 à 10

Art. 3. — Le nombre d'emplois créés à la loi des cadres du Ministère de la Justice est fixé à cent trente cinq emplois (135).

Art. 4. — Les Ministres de la Justice et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 avril 1985

P. le Président de la République Tunisienne

et par délégation

Le Premier Ministre

Ministre de l'Intérieur

Mohamed MZALI

DEMISSION

Par décret N° 85-530 du 5 avril 1985 :

La démission de Monsieur Othman Zitouni, juge au Tribunal de Première Instance de Gafsa est acceptée.

Ministère des Affaires Etrangères

LISTE D'APTITUDE

Au grade de Conseiller des Affaires Etrangères

ANNEE 1984

Messieurs :

- Chedly Nighaoui
- Abdessalem Bougatfa
- Mohamed Tahar Ameur
- Abderraouf Dorai
- Abderrazak Chouari
- Mohamed Naceur Besbès
- Habib Boufarès
- Ali Salem

- Brahim Khélib
- Mokhtar Belhassine
- Mme Saïda Ben Haha
- Tahar Belkhodja
- Mahmoud Ayadi
- Mahmoud Besrou
- Mohamed Ridha Bennour
- Ahmed Ben Brahim
- Béchir Ben Ismaïl
- Habib Chaghaï
- Khaled Baly
- Chamseddine Baly

Ministère de l'Intérieur

CREATION DE COMMUNES

Décret N° 85-552 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une commune à Menzel Salem du Gouvernorat du Kef.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne :

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 2;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernorat du Kef du 15 mars 1985;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Équipement et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une commune à Menzel Salem du Gouvernorat du Kef dont le siège sera à Menzel Salem. Le nombre des conseillers est fixé à 10 dont 3 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la commune de Menzel Salem est délimité tel que représenté en rouge sur le plan annexé au présent décret et est défini comme suit :

Au Nord : La limite débute de la cote (506) à proximité de l'Oued « Sarrat » à l'Est du mausolée « Sidi Abdeljaoued » et se dirige vers le Nord-Est en ligne droite jusqu'à la cote (542) en passant par les côtes (529, 521, 526) jusqu'aux ruines romaines puis se dirige vers le Sud-Est en ligne droite jusqu'au sommet « Sarssouf-Ellia » à la cote (1103) la limite prend ensuite une direction Nord-Est en passant par les hauteurs du Djebel « Khanguet El-Hadid » de la mine côtoyant la route secondaire reliant la mine à la route de Tadjerouine au Bordj de la Douane jusqu'à la rencontre des deux routes précitées puis la limite prend une direction Sud-Est côtoyant une autre route secondaire reliant le Bordj de la douane à l'ancienne route de Tadjerouine à Menzel Salem, jusqu'à la côte (658).

A l'Est : La limite débute de la cote (658) à la route reliant Tadjerouine à Menzel Salem et de là elle se poursuit avec les hauteurs de Djebel « El-Gfa » en direction Sud-Ouest en passant par les côtes (749 et 765) Nadhour Koudiat Naïzilia » puis la limite se dirige vers le Sud-Est en ligne droite jusqu'à la cote (658) des hauteurs « Essalssala » et de là jusqu'au pont de la voie ferrée reliant les stations « El Mhamid et Menzel Salem » puis la limite prend une direction Est côtoyant la voie ferrée jusqu'à sa rencontre au pont de la piste « Errahahlia » et de là la limite se poursuit avec la route précitée vers le Sud jusqu'à sa rencontre avec « Oued Sarrat ».

Au Sud-Ouest : La limite débute de la rencontre de la piste « Errahahlia » avec « Oued Sarrat » prend une direction Nord-Ouest avec le dit Oued jusqu'au niveau de la cote (506) à l'Est du mausolée « Sidi Abdeljaoued ».

Art. 3. — Dans un délai de 6 mois, à partir de la publication du présent décret, la commune de Menzel Salem devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances et de l'Équipement et de l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Décret N° 85-553 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une commune à Touiref du Gouvernorat du Kef.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne :

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 2;

Vu la délibération du Conseil du Gouvernorat du Kef du 15 mars 1985;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Équipement et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une commune à Touiref du Gouvernorat du Kef dont le siège sera à Touiref. Le nombre des conseillers est fixé à 10 dont 3 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la commune de Touiref est délimité tel que représentée en rouge sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Au Nord Ouest : La limite débute de la côte (442) à la rencontre de l'Oued « Saâl » avec la piste reliant le village de Touiref à Sakiet puis la limite prend une direction Sud-Ouest côtoyant cette route jusqu'à la route conduisant de Touiref à la ville de « Oued Mliz » au Henchir « Boualouche ».

Au Sud-Ouest : La limite débute de la rencontre de la piste reliant le village de Touiref à Sakiet avec la route reliant Touiref à la ville de « Oued Mliz » du « Henchir Boualouche » puis se dirige vers le Sud-Est côtoyant cette route en passant par Koudiat Salem » à l'Ouest de Nadhour Djebel Touiref, Aïn Touiref puis se dirige en ligne droite jusqu'à « Aïn Karouba » et « Oued Henchir El Gaellal » en passant par « Aïn Henchir El Gaellal » et « Oued El Goussa » jusqu'à son intersection avec l'Oued Mellègue.

Du Sud-Est : La limite débute de l'intersection de l'Oued El Goussa avec « Oued Bellègue » prend une direction Nord-Est jusqu'à la côte (223) rencontre de « l'Oued Mellègue » vers l'Oued Aïn Essid.

A l'Est : La limite débute de la côte (223) à l'intersection de l'Oued Mellègue avec l'Oued Aïn Essid prend une direction Nord-Ouest jusqu'à la côte (391) à l'intersection de l'Oued Aïn Essid avec Oued « Aïn Touiref » puis se dirige vers le Nord en passant par la côte (410) puis « Bir El Gourea » et le mosalée « Sidi Bousaid » à la côte (556) jusqu'à la côte (394) et la côte (400) où passe l'Oued « Bir Ben Chriffa puis la limite prend une direction Nord Est côtoyant une piste sur une distance de 500 mètres environ jusqu'à sa rencontre avec l'Oued « Saai » puis la limite se dirige vers le Nord jusqu'à la côte (442) rencontre l'Oued Saai et l'intersection de Touiref et Sakiet.

Art. 3. — Dans un délai de 6 mois, à partir de la publication du présent décret, la commune de Touiref devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances et de l'Equipeement et de l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Décret N° 85-554 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une Commune à Nebeur du Gouvernorat du Kef.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 2;

Vu la délibération du Conseil du Gouvernorat du Kef du 15 mars 1985;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Equipeement et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé à partir de la publication du présent décret, une Commune à Nebeur du Gouvernorat du Kef dont le siège sera à Nebeur, le nombre des conseillers est fixé à 10 dont 3 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la Commune de Nebeur est délimité par la ligne polygonale fermée (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1) indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

- Du point 1 situé au nord sur un pont de la GP 17 le périmètre suit en direction du Sud Ouest une ligne droite faisant avec l'axe de la route GP 17 un angle de 73 G jusqu'au point 2 situé à 1720 m environ du point 1 et à la cote 360.
- Du point 2 le périmètre suit en direction du Sud Ouest une ligne droite faisant avec la ligne 1,2 un angle de 171 G jusqu'au point 3 située à 550 m environ du point 2.

- Du point 3 le périmètre suit en direction du Sud-Ouest une piste jusqu'au point 4 situé sur une droite partant du point 3 en direction du Sud Ouest et faisant un angle de 242 G avec celle-ci et 415 m environ du point (mesure prise sur la droite).
- Du point 4 le périmètre suit en direction du Sud-Est une piste l'axe de la Nfida jusqu'au point 5 situé sur ligne partant du point 4 en direction du Sud-Est et faisant un angle de 93 G avec la ligne 3-4 et à 470m environ 4 (mesure prise sur la droite).
- Du point 5 le périmètre suit en direction Ouest-Est l'axe de l'oued jusqu'au point 6(cote 472) situé sur une ligne droite partant du point 5 en direction Ouest-Est et faisant un angle de 114 G avec la ligne 4-5 et à 1080 m environ du point 5 (mesure prise sur la droite).
- Du point 6 le périmètre suit en direction du Sud-Est une ligne droite faisant avec la droite 5-6 un angle de 254 G jusqu'au point 7 (côte 606) situé à 675m environ du point 6.
- Du point 7 le périmètre suit en direction du Sud-Est une ligne droite faisant avec la droite 6-7 un angle de 1850 jusqu'au point 8 (côte 637) situé à 500 m environ du point 7.
- Du point 8 le périmètre suit en direction Ouest-Est une ligne droite faisant avec la droite 7-8 un angle de 1680 jusqu'au point 9 (côte 624) situé à 565 m environ du point 8.
- Du point 9 le périmètre suit en direction du Nord-Est une ligne droite faisant avec la droite 8-9 un angle de 1490 jusqu'au point 10 situé sur la route GP 17 et à 885 m environ du point 9.
- Du point 10 le périmètre suit en direction du Nord-Ouest la route GP 17 jusqu'au point 1 origine de l'opération.

Art. 3. — Dans un délai de 6 mois, à partir de la publication du présent décret, la commune de Nebeur devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances, de l'Equipeement et de l'Habitat sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Décret N° 85-555 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une Commune à Sidi Bourouis du Gouvernorat de Siliana.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 2;

Vu la délibération du Conseil du Gouvernorat de Siliana du 14 mars 1985;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Equipeement et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créée à partir de la publication du présent décret, une commune à Sidi Bourouis du Gouvernorat de Siliana dont le siège sera à Sidi Bourouis. Le nombre des conseillers est fixé à 10 dont 3 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la commune de Sidi Bourouis est délimité tel que représenté en rouge sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Du point (A) situé au Sud à l'intersection de la voie ferrée Tunis Kalaa-Djerda et l'oued Ledra, la limite prend une direction Sud-Ouest vers le point (B) situé au Bord de l'oued Tessa à une distance de 800 m du point (A) puis la limite suit une direction ouest suivant la rive nord de l'oued Tessa jusqu'au point (C) situé à l'intersection de l'oued Tessa et la piste nommée route de Tunis à une distance de 1.200 m du point (B), la limite prend ensuite une direction Nord le long de la route de Tunis jusqu'au point (D) situé à l'intersection de la dite piste et la voie ferrée à 3000 m du point (C) puis la limite se dirige vers le point (E) situé à l'intersection du R.V.E. 718 Sidi Bourouis et la piste amenant à Henchir Amara à une distance de 200 m du point (D), la limite prend ensuite une direction Est jusqu'au Henchir Amara au point (F) situé à une distance de 1400 m du point (E) la limite prend ensuite une direction Sud vers le point (G) situé au talus de l'oued Ledra à une distance de 2500 m du point (F) la limite prend ensuite une direction ouest vers le point (A) point de départ situé à une distance de 1600 m du point (G).

Art. 3. — Dans un délai de 6 mois, à partir de la publication du présent décret la commune de Sidi Bourouis devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances, de l'Equipeement et de l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Décret N° 85-556 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une commune à El Aroussa du Gouvernorat de Siliana.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 2;
Vu la délibération du Conseil du Gouvernorat de Siliana du 14 mars 1985;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;
Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Equipeement et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une commune à El Aroussa du Gouvernorat de Siliana dont le siège sera à El Aroussa. Le nombre des conseillers est fixé à 10 dont 3 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la commune d'El Aroussa est délimité tel que représenté en rouge sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Du point (A) situé sur le Bord-Est de la voie ferrée Tunis Kalaa El Khasba à une distance de 800 m à son intersection avec le MC 49 reliant El Aroussa Medjez El Bab, la limite prend une direction Sud vers le point (B) situé à l'intersection de la MC 49 reliant El Aroussa à Ksar Boukhris et la R.V.E. 623 amenant à Siliana à une distance de 1300 m du point (A), la limite suit ensuite la rive Sud-Ouest de l'oued Chair jusqu'au point (C) situé au Bord d'une rivière à une distance de 1200 m du point (B), la limite se dirige ensuite vers le point (D) situé au Bord de l'oued Chair à une distance de 1100 m du point (C) puis la limite se dirige vers le point (E) situé sur le Bord ouest de la route MC 47 reliant El Aroussa à Gaâfour à une distance de 900 m du point (D) puis la limite se dirige vers le point (F) situé au Bord de la MC 49 amenant à Medjez El Bab à une distance de 1100 m du point (E) puis la limite rejoint le point (A) point de départ situé à 900 m du point (F).

Art. 3. — Dans un délai de 6 mois, à partir de la publication du présent décret, la commune d'El Aroussa devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances, de l'Equipeement et de l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Décret N° 85-557 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une commune à Kesra du Gouvernorat de Siliana.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 2;

Vu la délibération du Conseil du Gouvernorat de Siliana du 14 mars 1985;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Equipeement et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé à partir de la publication du présent décret une commune à Kesra du Gouvernorat de Siliana dont le siège sera à Kesra. Le nombre des conseillers est fixé à 10 dont 3 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la Commune de Kesra est délimité tel que représenté en rouge sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

De point A situé sur le bord Nord de Dir Aïssa, la limite suit une Direction Est vers le point B. situé sur le bord Est d'une piste à une distance de 1100 m du point A.

La limite prend une direction Sud vers le point C situé sur le bord Ouest du Marabout Sidi Mhammed Ben Abdellah à une distance de 900 m du point B, la limite prend une direction Ouest vers le point D situé sur la rive Nord de l'Oued Bou Chehi à une distance de 600 m du point C., ensuite la limite prend une direction Ouest vers le point E sur le bord Est d'une rivière à une distance de 500 m du point D., puis la limite suit une direction Sud-Est vers le point F sur la rive Est de l'Oued Bou Chehi à une distance 1200 m du point E - la limite prend une direction Sud vers le point G. situé à l'intersection de l'Oued Bou Chehi et la G.P. 12 reliant Kesra - Kairouan à une distance de 600 m du point F., puis la limite suit la même direction Sud vers le point H. situé sur le bord Ouest de Sidi Ben Bahloula à une distance de 1200 m du point G.

La limite prend une direction Ouest vers le point I situé au bord des ruines Romaines à une distance de 1100 m du point G. la limite prend une direction Nord sur le point J. situé sur le bord Est de la G.P. 12 à une distance de 1050 m du point I., la limite suit toujours la même direction Nord jusqu'au point I situé sur le bord Ouest des ruines Romaines, à une distance de 600 m du point J., la limite se dirige vers le point L. situé sur le bord Est de la route amenant à Kesra R.V.E. 804 à une distance de 650 m du point K., puis la limite se dirige vers le point A point de départ situé à une distance de 900 m du point L.

Art. 3. — Dans un délai de 6 mois, à partir de la publication du présent décret, la commune de Kesra devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances et de l'Equipe-ment et de l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisiennne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Décret N° 85-558 du 5 avril 1985, portant création d'une commune à Zaoulet Sousse du Gouvernorat de Sousse.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique et notamment son article 2;

Vu le décret 83-208 du 3 mars 1983, portant création de la commune de Ksibet, Zaouia et Thrayat;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Ksibet, Zaouia et Thrayat en date du 25 décembre 1983;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Equipe-ment et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé à partir de la publication du présent décret, une commune à Zaoulet

Sousse dont le siège sera à Zaoulet Sousse. Le nombre des conseillers est fixé à 12 dont 4 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la commune de Zaoulet Sousse est délimité par la ligne polygonale fermée I. H. H1, A, B, C, D, L, K, J, I indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Au Nord : Du point I situé à l'intersection de la G.P. 1 et la route de ceinture au lieu dit Sabalet El Caïd la limite se dirige en direction O Ouest suivant la route de ceinture jusqu'au point H situé à son intersection avec la route de Moureddine à une distance de 600 m.

A l'Ouest : Du point H la limite suit une direction Ouest la route de Moureddine sur une distance de 1200 m jusqu'au point H1 puis bifurque vers l'Est jusqu'au point A situé à proximité de Dar Bou Askar à une distance de 700 m puis s'oriente vers le Sud-Ouest jusqu'au point B situé au Nord de Dar El Ghamoudi (limite Est du Secteur Ez-zouhour). Du point B la limite s'oriente vers le Sud suivant une ligne fictive sur une distance de 1400 m jusqu'à son intersection avec la G.P. 1 (P. K. 5).

Au Sud : Du P. K. 5 la limite s'oriente vers l'Est jusqu'à la côte 45 (point C) à une distance de 1400 m du point C la limite s'oriente vers le Sud-Est suivant une ligne fictive sur une distance de 2900 m jusqu'au point D situé à l'intersection de l'Oued Hamdoun avec la route Thrayat.

Du point D la limite suit l'Oued Amdoun en direction Est sur une distance de 600 m jusqu'au point L au lieu dit Sabalet Hadj Khalifa.

A l'Est : Du point L la limite s'oriente vers le Nord-Ouest suivant une ligne fictive jusqu'au point K situé sur la côte 32 et sur une distance de 3300 m.

Du point K la limite s'oriente vers l'Ouest suivant une piste jusqu'à son intersection avec la G.P. 1 (point J) au lieu dit Sabalet Bouhmid.

Du point J la limite s'oriente vers le Nord suivant la G.P. 1 jusqu'au point I point de départ.

Art. 3. — Dans un délai de 5 mois à partir de la publication du présent décret la commune de Zaoulet Sousse devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances et de l'Equipe-ment et de l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Décret N° 85-559 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une commune à Ezzouhour du Gouvernorat de Sousse.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 2;

Vu la délibération du Conseil du Gouvernorat de Sousse en date du 28 novembre 1981;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Équipement et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé, à partir de la publication du présent décret, une commune à Ezzouhour du Gouvernorat de Sousse dont le siège sera à Ezzouhour. Le nombre des conseillers est fixé à 12 dont 4 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la commune d'Ezzouhour est limité par la ligne diagonale fermée 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Du point 1 situé à proximité de la maison Ben Askar la limite se dirige vers le Sud sur une distance de 1500 mètres suivant une ligne fictive jusqu'au point 2 situé au Nord de la maison Gannouni.

Du point 2 la limite suit la limite Sud du secteur Erriadhé sur une distance de 1500 m jusqu'au point 3 situé sur la route de Moureddine.

Du point 3 la limite se dirige vers l'Ouest sur une distance de 700 m jusqu'au point 4 jusqu'à ce qu'il se confond avec la limite Sud du secteur Ezzouhour à une distance de 2500 m jusqu'au point 6 situé sur la cote 63 et en passant par le point 5.

Du point 6 la limite se dirige vers le point 7 situé à l'intersection des canaux des eaux du Sahel avec ceux des eaux du Nord.

Du point 7 la limite se dirige vers le point 8 en suivant la piste limite Ouest de la commune de Sousse puis bifurque vers l'Est en suivant la route de Moureddine sur une distance de 800 m jusqu'au point 9. De ce point la limite se dirige vers le Sud Est en suivant une piste sur une distance de 700 m jusqu'au point 1 point de départ.

Art. 3. — Dans un délai de 6 mois à partir de la publication du présent décret, la commune d'Ezzouhour devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances, de l'Équipement et de l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Décret N° 85-560 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une Commune à Messaadine du Gouvernorat de Sousse.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 2;

Vu la délibération du Conseil de Sousse en date du 18 novembre 1981;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Équipement et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé, à partir de la publication du présent décret, une commune à Messaadine du Gouvernorat de Sousse dont le siège sera à Messaadine, le nombre des conseillers est fixé à 10 dont 3 adjoints.

Art. 2. — Le territoire de la commune de Messaadine comprend le secteur de Messaadine tel qu'il a été délimité par l'arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 12 février 1977, portant nomenclature et délimitation des secteurs territoriaux des délégations du Gouvernorat de Sousse et tel qu'il est indiqué en rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 3. — Dans un délai de 6 mois, à partir de la publication du présent décret, la commune de Messaadine devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus défini par des bornes en forme de pyramides rectangulaires.

Art. 4. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres des Finances et de l'Équipement et de l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

EMPRUNT

Par décret N° 85-532 du 5 avril 1985 :

Les communes citées ci-dessous sont autorisées à contracter des emprunts auprès de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales comme suit :

Commune	Date de délibération	Montant du prêt	Délai de réalisation		Taux d'intérêt	Durée	Objet du prêt
			85	86			
Gabès	7/3/84	D 400.000	D 200.000	D 200.000	2%	20 ans	Complexe sportif
Jendouba	7/9/82	45.000	45.000	—	2%	20 ans	Eclairage public

Ces prêts sont gagés sur l'ensemble des ressources ordinaires des dites communes.

NOMINATIONS

Par décret N° 85-533 du 5 avril 1985 :

Monsieur **Raouf Aoudidi**, Administrateur Conseiller est chargé des fonctions de Sous-Directeur des Relations Intercommunales et de l'Organisation Territoriale à la Direction Générale des Collectivités Publiques Locales au Ministère de l'Intérieur.

Par décret N° 85-534 du 5 avril 1985 :

Monsieur **Sabbi Jeridi**, Architecte Principal est chargé des fonctions de chef de service des travaux communaux à la commune de Gabès.

Par décret N° 85-535 du 5 avril 1985 :

Monsieur **Sellami Mohamed El Hédi**, Ingénieur Principal est chargé des fonctions de chef de service des Affaires Techniques à la commune de l'Ariana.

Par décret N° 85-536 du 5 avril 1985 :

Monsieur **Ali Trabelsi**, Administrateur Conseiller est chargé des fonctions de Secrétaire Général du Gouvernorat de Kébili à compter du 25 août 1984.

MOUVEMENT DANS LE CORPS DES DELEGUES

Par arrêtés du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur du 5 avril 1985 :

Sont mutés à compter du 1er mars 1985 Messieurs :

— **Abdelbaki Ladab** délégué aux services centraux au

Ministère de l'Intérieur en la même fonction à Sidi Bouali du Gouvernorat de Sousse.

— **El Hassine Labidi** délégué aux services centraux au Ministère de l'Intérieur en la même fonction à Menzel El Habib du Gouvernorat de Gabès.

— **Boubaker Ben Hassine** délégué aux services centraux du Ministère de l'Intérieur en la même fonction au siège du gouvernorat de Gabès.

— **Ali Bouteffaha** délégué aux services centraux au Ministère de l'Intérieur en la même fonction à la délégation d'El Hencha du Gouvernorat de Sfax.

— **Bjaoui Abdelaziz** délégué d'El Hancha en la même fonction à la délégation de Sfax Nord.

Il est mis fin à partir du 1er avril 1985 aux fonctions de Messieurs :

— **Mohamed El Hédi Khedher** en qualité de délégué aux services centraux du Ministère de l'Intérieur.

— **Mustapha Rached** en qualité de délégué à Menzel El Habib du Gouvernorat de Gabès.

— **Mohamed El Ferjani** en qualité de délégué aux services centraux au Ministère de l'Intérieur.

— **Mohamed Mokhtar Naffati** en qualité de délégué aux services centraux du Ministère de l'Intérieur.

— **Abdallah El Gafsi** en qualité de délégué aux services centraux du Ministère de l'Intérieur.

— **Fradj Grissa** en qualité de délégué aux services centraux du Ministère de l'Intérieur.

Ministère de l'Economie Nationale

ORGANISATION

Décret N° 85-537 du 5 avril 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement des marchés d'intérêt national.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 84-69 du 6 août 1984 relative aux Marchés d'Intérêt National;

Vu l'avis du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et des Ministres des Finances et de l'Agriculture;

Sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

TITRE 1er

Dispositions Générales

Article Premier. — Les marchés d'intérêt national comportent des transactions commerciales à l'exclusion des transactions de détail et portent sur des produits dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.

Art. 2. — La pratique dite du « regat » ainsi que toutes ventes successives sont interdites, à l'exception des transactions opérées pour réassortiment.

Art. 3. — Le Marché d'Intérêt National est clos, ses limites territoriales sont fixées par décret.

Art. 4. — Le Marché d'Intérêt National comprend des emplacements, soit utilisés à titre privatif, soit utilisés à titre commun.

Art. 5. — Le Marché d'Intérêt National comporte des emplacements affectés aux producteurs et groupements de producteurs et des emplacements pour les autres vendeurs du marché.

Art. 6. — Les services généraux, utilisés à titre commun concernent la distribution d'eau et d'électricité, les canalisations, les égouts, la voirie, l'éclairage public, les parcs de stationnement, l'enlèvement des détritiques ainsi que tous autres services nécessaires au bon fonctionnement du marché.

L'organisme gestionnaire du marché peut instituer d'autres services tels que le chauffage, la climatisation des locaux, la manutention des marchandises la récupération des emballages, les équipements nécessaires au conditionnement et au stockage des produits et les locaux, les garages, et les services de comptabilité et de statistiques.

Art. 7. — L'organisme gestionnaire du marché doit conclure avec l'Etat une convention de concession du marché qui sera approuvée par arrêté des Ministres des Finances et de l'Economie Nationale.

TITRE 2

Des Usagers du Marché d'Intérêt National

Art. 8. — Les usagers du Marché d'Intérêt National sont les vendeurs, les acheteurs et les utilisateurs des ins-

tallations et des services du marché qui justifient leur qualité professionnelle conformément à la législation et au règlement en vigueur.

Art. 9. — Sont admis à vendre des marchandises au sein du Marché d'Intérêt National, les producteurs, les groupements de producteurs, les commissionnaires, les grossistes et éventuellement les importateurs.

Art. 10. — Les producteurs vendeurs doivent se limiter à la vente des produits provenant de leur propre exploitation.

Il leur est interdit de se porter acquéreurs directement ou indirectement des produits commercialisés au marché.

Art. 11. — Les commissionnaires vendent les produits qui leur sont confiés par leur commettant.

Il leur est interdit de se porter acquéreurs directement ou indirectement des produits qu'ils sont chargés de vendre ou d'un quelconque produit commercialisé au marché. Ils doivent procéder à la vente des produits pour le compte des producteurs sur les emplacements qui leur sont concédés.

Art. 12. — Sont admis à se porter acquéreurs des produits présentés à la vente sur le marché, toutes personnes physiques ou morales qui, par leur activité professionnelle, sont appelées à procéder, sur ces produits à des achats autres que de détail.

Peuvent aussi se porter acquéreurs les représentants des cantines, coopératives de consommateurs, groupements d'achats et des restaurants.

TITRE 3

des redevances et du régime financier

Art. 13. — Sont à la charge de l'organisme gestionnaire du marché les dépenses d'entretien des servises généraux prévues à l'article 6 du présent décret.

Art. 14. — L'organisme gestionnaire du marché est autorisé à percevoir des redevances sur la concession d'emplacement au marché et des redevances d'entrée, de stationnement, d'entreposage, de congélation et de tout autre service rendu.

Ces redevances seront fixées par décret sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale.

TITRE 4

De l'autorisation de concession d'emplacement au marché

Art. 15. — L'autorisation de concession d'emplacement au marché est donnée selon les modalités suivantes :

1 — concession privative d'un emplacement aménagé ou non aménagé,

2 — concession provisoire d'un emplacement dans une installation aménagée comme les carreaux, les halles, surface couverte ou quai, affectée à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs.

Art. 16. — Tout usager qui désire bénéficier d'une concession privative doit obtenir de l'organisme gestionnaire du marché une concession d'emplacement et acquitter les redevances afférentes à cette concession.

La concession d'un emplacement impose au bénéficiaire l'obligation de l'exploiter sous sa responsabilité personnelle.

L'autorisation de concession est notifiée à l'intéressé. Elle fixe la date de son entrée en vigueur.

Art. 17. — L'organisme gestionnaire du marché peut, sur demande individuelle, autoriser les usagers à opérer dans leur emplacement des aménagements personnels conformes à la destination de celui-ci.

Il ne peut refuser cette autorisation que si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.

Art. 18. — Le titulaire d'une autorisation de concession privative peut demander à l'organisme gestionnaire du marché d'autoriser à un successeur pour le remplacer.

Art. 19. — L'organisme gestionnaire du marché détermine chaque année, par nature de produits et par type d'emplacement, la limite minimale des activités qui doivent y être effectuées.

Les emplacements sont soit réduits, soit remplacés par des emplacements plus petits, soit supprimés, lorsque le titulaire a, trois années de suite, réalisé une activité inférieure à la limite minimale afférente à son type d'emplacement.

Les seules activités dont les intéressés sont autorisés à faire état sont celles qui sont effectuées sur le marché d'intérêt national et déclarées suivant les dispositions du règlement intérieur du marché.

A toute époque, l'organisme gestionnaire du marché peut modifier l'emplacement des concessions, soit dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité, soit pour le bon fonctionnement du service, soit en vue de regrouper les concessionnaires d'emplacements qui désirent concentrer leurs activités ou associer leurs entreprises.

Art. 20. — L'acte de concession d'emplacement doit fixer la nature et l'importance de installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer.

L'organisme gestionnaire du marché peut, dans l'intérêt du service prescrire le déplacement des installations.

Art. 21. — En cas de changement d'emplacement ou de déplacement des installations personnelles dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 sus cités le titulaire a droit à une indemnité correspondant aux frais réels de ce transfert, sauf s'il est effectué à sa demande.

Art. 22. — A l'exception du cas de présenter un successeur prévu à l'article 18, les concessionnaires ne peuvent disposer de tout ou partie de leur emplacement au profit d'un tiers.

TITRE 5

Dispositions diverses

Art. 23. — Les titulaires d'une autorisation de concession d'emplacement sont tenus de respecter les obligations suivantes.

1 — Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché.

2 — Acquitter les redevances prévues par la législation et le règlement en vigueur.

3 — Constituer un cautionnement en numéraire déposé auprès de l'organisme gestionnaire du marché dont le montant et les modalités de son existence permanente sont fixés par le règlement intérieur. Ce cautionnement est destiné à garantir le paiement des sommes dues à l'administration du marché. Le règlement intérieur peut également prévoir la constitution d'un cautionnement en numéraire pour la garantie des sommes dues aux producteurs.

4 — Tenir, indépendamment des livres de commerce et documents comptables, exigés par la législation et le règle-

ment en vigueur tous documents nécessaires au contrôle de la qualité des produits, à la vérification des opérations commerciales et à l'établissement des statistiques requises par le règlement intérieur du marché.

Art. 24. — Les usagers du marché, autre que ceux visés à l'article précédent sont tenus de respecter les obligations suivantes :

1 — Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché et le cas échéant à leurs engagements contractuels.

2 — Acquitter les redevances de toute nature conformément à la législation et le règlement en vigueur.

3 — Produire à toute réquisition les documents exigés par la législation et le règlement en vigueur qui doivent accompagner la marchandise soit lors de son entrée au marché soit lors de sa sortie du marché.

Art. 25. — Chaque marché doit avoir un règlement intérieur approuvé par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale sur proposition du gouverneur chargé de la police du marché.

Le règlement intérieur du Marché d'Intérêt National doit notamment prévoir :

1 — L'horaire de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que l'horaire d'accès aux installations et activités accessoires du marché.

2 — Les quantités minimales pouvant être commercialisées, pour chaque produit et selon chaque pratique de vente.

3 — Les conditions d'accès des usagers dans l'enceinte du marché.

4 — Les obligations des usagers, et notamment pour les vendeurs l'obligation de déclarer les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôts, les mouvements de stocks, et tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché.

5 — La fixation du montant du cautionnement en numéraire et les modalités de son existence permanente.

6 — L'enonciation des services généraux, des services et installations communs.

7 — Les modalités de contrôle des installations et des opérations faites sur le marché.

8 — Les modalités de présentation des produits.

Art. 26. — L'organisme gestionnaire du marché peut en outre établir pour chacun des établissements annexes du marché, un règlement intérieur particulier approuvé par arrêté du gouverneur chargé de la police du marché.

Art. 27. — Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux textes régissant le marché et doivent être mis à même de présenter leur défense.

Ces sanctions sont :

1 — L'avertissement

2 — L'interdiction d'exercer la profession au marché pour une durée qui ne peut dépasser trois mois.

3 — L'interdiction d'exercer la profession au marché pour une durée qui ne peut dépasser une année avec le retrait de la concession si elle existe.

L'avertissement est prononcé par le directeur de l'organisme gestionnaire du marché.

Les cas d'interdiction sont prononcés par le gouverneur chargé de la police du marché après avis du conseil de discipline.

Art. 28. — Le conseil de discipline présidé par le directeur de l'organisme gestionnaire du marché est composé des personnes suivantes :

— Le Directeur de l'organisme gestionnaire du marché

— Le Directeur du Commerce intérieur du Ministère de l'Economie Nationale ou son représentant.

— Le Directeur des Prix et du Contrôle Economique au Ministère de l'Economie Nationale ou son représentant.

— Deux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur du marché.

Art. 29. — Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 30. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres de l'Economie Nationale, des Finances et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 avril 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

ORGANISATION

Décret N° 85-538 du 5 avril 1985, portant composition, organisation et fonctionnement de la sous-commission d'agrément des sociétés d'exportation.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 89-35 du 28 juin 1969, portant code des investissements;

Vu le décret n° 70-275 du 17 août 1970, portant organisation et fonctionnement de la Commission des Investissements, tel que modifié par les décrets n° 73-19 du 10 janvier 1973 et n° 82-1320 du 2 octobre 1982;

Vu la loi n° 84-20 du 9 mai 1984, fixant le régime applicable aux sociétés d'exportation et notamment son article 6.

Vu l'avis des Ministres du Plan, des Finances et de l'Agriculture sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — La Sous-Commission d'Agrément des Sociétés d'Exportation, instituée par la loi sus-visée n° 84-20 du 9 mai 1984, se compose comme suit :

— Le Ministre de l'Economie Nationale représenté par le Directeur Général du Centre de Promotion des Exportations, Président;

— Un représentant du Premier Ministre;

— Un représentant du Ministère du Plan;

— Un représentant du Ministère de l'Agriculture;

— Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie;

— Un représentant de la Direction Générale des Douanes au Ministère des Finances;

— Un représentant de la Direction Générale du Trésor au Ministère des Finances;

— Un représentant de la Direction Générale du Commerce au Ministère de l'Economie Nationale;

- Un représentant de la Direction Générale de l'Industrie au Ministère de l'Economie Nationale;
- Le Président Directeur Général de la Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur ou son représentant;
- Le Président Directeur Général de l'Office du Commerce de Tunisie ou son représentant;
- Le Président Directeur Général de l'Agence de Promotion des Investissements ou son représentant;
- Le Président Directeur Général de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles ou son représentant;
- Le Président Directeur Général de l'Office National de l'Huile ou son représentant;
- Trois membres représentant l'Union Tunisienne pour l'Industrie, le Commerce et l'Artisanat;
- Deux membres représentant l'Union Nationale des Agriculteurs;
- Les Directeurs Généraux des Groupements Interprofessionnels.

Le Président de la Sous-Commission peut en outre faire appel à toute personne dont la présence lui paraît utile pour les travaux de la Sous-Commission.

Art. 2. — La Sous-Commission d'Agrément des Sociétés d'Exportation se réunit sur convocation de son Président.

Les délibérations de la Sous-Commission sont prises à la majorité des voix présentes. En cas de partage, la voix du Président sera prépondérante.

Art. 3. — Le Centre de Promotion des Exportations assure le Secrétariat de la Sous-Commission.

Il centralise les demandes d'agrément, et prépare l'ordre du jour de la Sous-Commission.

Art. 4. — L'agrément est délivré par le Ministre de l'Economie Nationale après avis de la Sous-Commission d'Agrément des Sociétés d'Exportation sur la base d'un dossier de demande d'agrément comportant les pièces de base suivantes :

- Une étude économique et commerciale détaillée du projet ainsi qu'un programme d'action;
- Le projet de statuts de la Société d'Exportation.
- La liste des actionnaires mentionnant leurs noms, nationalité, domicile et apport. Cette liste doit être accompagnée de lettres d'engagement de souscription;
- Le profil du gestionnaire;

Art. 5. — Le promoteur est tenu de procéder à la constitution définitive de la Société d'Exportation agréée, à la libération du capital et au démarrage des activités de la Société dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de notification de l'agrément sous peine de déchéance.

A cet effet, il est tenu de présenter au Secrétariat de la Sous-Commission le Statut définitif ainsi que l'attestation de souscription et de libération du capital et ce, avant la fin du délai mentionné.

Toutefois, et à la demande motivée du promoteur, un délai supplémentaire de deux mois peut lui être accordé.

Art. 6. — La Décision de la Sous-Commission d'Agrément est notifiée au promoteur dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet de demande d'Agrément.

Art. 7. — Le certificat d'agrément doit indiquer tous les avantages fiscaux et financiers octroyés à la Société d'Exportation.

Art. 8. — Le Ministre de l'Economie Nationale communique sa décision au Premier Ministre, au Ministre des Finances, au Ministre de l'Agriculture et au Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 9. — Dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du Ministre de l'Economie Nationale, il peut être fait appel de celle-ci devant la Commission Nationale des Investissements par le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Passé le délai de dix jours et faute d'appel, les décisions du Ministre de l'Economie Nationale sont considérées comme exécutoires et signifiées aux intéressés.

En cas d'appel devant la Commission Nationale des Investissements, les décisions de celle-ci sont notifiées au promoteur au plus tard dans les dix jours qui suivent la date de sa réunion.

Art. 10. — Les Ministres de l'Economie Nationale, des Finances et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 avril 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'EXPORTATION

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 5 avril 1985, fixant le capital minimum des sociétés d'exportation.

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Vu la loi n° 84-20 du 9 mai 1984, fixant le régime applicable aux sociétés d'exportation et notamment son article 3;

Vu le décret n° 85-537 du 5 avril 1985, portant composition, organisation et fonctionnement de la Sous-Commission d'Agrément des sociétés d'exportation;

Arrête :

Article Unique. — Le capital minimum des sociétés d'exportation est fixé à cent cinquante mille dinars (150 mille dinars) entièrement libéré à la constitution de la Société, et dont 50% au moins doit être en numéraires.

Tunis, le 5 avril 1985

Le Ministre de l'Economie Nationale
Rachid SFAR

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

STATUT

Par décret N° 85-539 du 5 avril 1985, fixant le statut particulier du Trésorier Général de Tunisie.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 71-384 du 9 octobre 1971, réglant l'attribution et la rémunération des emplois fonctionnels des Administrations Centrales.

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service.

Vu le décret n° 82-745 du 23 avril 1982, fixant le statut du Trésorier Général de Tunisie.

Vu le décret n° 82-746 du 23 avril 1982, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service.

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrétons :

Article Premier. — Le Trésorier Général de Tunisie est nommé par décret, sur proposition du Ministre des Finances.

Art. 2. — Le Trésorier Général de Tunisie a rang et prérogatives de Directeur d'Administration Centrale.

Art. 3. — L'indemnité de gestion à laquelle le Trésorier Général de Tunisie a droit en raison de ses responsabilités comptables est fixée à 1,25 du maximum de l'indemnité de gestion prévue, pour les recettes classées à la catégorie hors classe, par l'article 1er du décret susvisé n° 76-171 du 1er mars 1976.

Cette indemnité qui se cumule avec l'indemnité de fonction lui revenant au titre des dispositions de l'article 2 du présent décret, est payable mensuellement et à terme échu.

Art. 4. — Toutes dispositions contraires antérieures au présent décret sont abrogées.

Art. 5. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui prendra effet, à compter du 1er janvier 1983 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 avril 1985

**P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI**

NOMINATIONS

Par décret N° 85-540 du 5 avril 1985 :

Les inspecteurs en chef dont les noms suivent, sont nommés Inspecteurs Généraux des Services Financiers à compter du 1er janvier 1983.

- Habib El Fekih
- Habib Garnaoui

- Hubert Sroussi
- Manoubia Mahjoub
- Brahim Maâtoug
- Mohamed Nouredine Maâref
- Mohamed Radhi Cherif
- Mustapha Badreddine
- Mohamed Habib Haj Hassine
- Béchir Triki
- Naji Dahmani
- Mohamed Hédi Bennour.

**TARIF DES HONORAIRES
DES NOTAIRES ET HUISSIERS-NOTAIRES**

Arrêté des Ministres de la Justice, du Plan et des Finances du 5 avril 1985, modifiant l'arrêté du 8 avril 1975, portant fixation du nouveau tarif des honoraires des notaires et des huissiers-notaires.

Les Ministres de la Justice, du Plan et des Finances,

Vu le décret du 13 février 1922, relatif à l'assistance judiciaire et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 24 juin 1957, portant réorganisation de la profession de notaires, institution des huissiers-notaires et des clercs assermentés, et notamment son article 39 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 8 avril 1975, portant fixation du nouveau tarif des honoraires des notaires et des huissiers-notaires.

Vu l'avis du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Arrêtent :

Article Premier. — Les articles 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté susvisé du 8 avril 1975 sont modifiés comme suit :

Art. 3 (nouveau). — Il est alloué aux huissiers notaires :

- 1) Pour tous les exploits relatifs aux procédures suivant les différentes juridiction .. 3D000
pour les exploits notifiés à la personne elle-même 4D000
- 2) Pour les actes d'avocat à avocat, par acte 1D000
- 3) Pour tous les procès-verbaux par vacation de trois heures 6D000

La première vacation est due en entier, qu'elle qu'en soit la durée, les autres vacations ne sont dues qu'au prorata du temps réellement employé par fraction indivisible d'une heure.

Le procès verbal constate l'heure à laquelle débute les opérations et celle à laquelle elles prennent fin.

Si cette mention fait défaut, l'huissier-notaire ne peut percevoir que les honoraires dus pour la première vacation.

- 4) Pour les protêts 4D000
- L'huissier-notaire a droit, en outre au remboursement des frais d'affranchissement des lettres recommandées prévues comme formalité obligatoire de procédure.

Art. 4 (nouveau). — Il est alloué aux huissiers notaires, pour la copie des pièces annexées aux exploits et procès-verbaux de leur Ministère, une

somme de 0D500 par rôle de deux pages manuscrites ou dactylographiées, chaque page devant comporter un texte de trente lignes avec une marge n'excédant pas cinq centimètres et chaque ligne de treize à quinze mots.

Lorsqu'il y a lieu de délivrer plusieurs copies, il est alloué, en outre pour chacune de ces copies le cinquième de ce qui est dû pour l'original et la première copie.

Les copies des pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument. En outre tout huissier-notaire délivrant une pièce incorrecte ou illisible s'expose à des poursuites disciplinaires.

Art. 7 (nouveau). — Lorsque l'huissier-notaire a reçu mandat de recouvrement ou d'encaisser des sommes dues par un débiteur si le recouvrement n'est pas fait en vertu d'un jugement, d'un protêt faute de paiement ou à la suite d'une sommation de payer, il lui est alloué un droit de recette à la charge du créancier calculé comme suit :

4 % jusqu'à concurrence de 100 Dinars.

3 % de 100,001 D à 500 Dinars.

2 % de 500,001 D à 1000 Dinars.

1 % au dessus de 1000 Dinars.

Art. 8 (nouveau). — Lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d'un jugement d'un protêt faute de paiement ou à la suite d'une sommation de payer, le droit de recette perçu par l'huissier-notaire est de :

3 % jusqu'à concurrence de 100 Dinars

2 % de 100,001 D à 500 Dinars

1 % de 500,001 D à 1000 Dinars

0,75 % au dessus de 1000 Dinars.

Ce droit de recette est, sauf disposition contraire, à la charge du débiteur.

Art. 12 (nouveau). — Les actes notariés assujettis à des honoraires fixes sont :

Contrat de mariage 7D000

Acte de tutelle testamentaire 7D000

Acte de tutelle efficace 7D000

Acte de notoriété de décès « Oufa » 7D000

Testament 7D000

Acte d'acceptation de donation ou d'aumône ou de testament 7D000

Acte de notoriété concernant les biens autres que les immeubles 7D000

Acte de reconnaissance de droit ou de dette 7D000

Acte d'acceptation de cession de droit ou de créance 7D000

Acte contenant promesse unilatérale de vente ou d'achat 7D000

Acte de procuration spéciale 7D000

Acte de procuration générale 7D000

Acte de révocation d'un mandataire 7D000

Acte de dépôt 7D000

Acte de décharge de dépôt 7D000

Rédaction du bulletin de droit de mutation 2D000

Acte de quittance de remise d'obligation ou de décharge 4D000

Acte de règlement de comptes 7D000

Procès-Verbal relatif à une prestation de serment 7D000

Acte d'avération d'écriture et de paraphe 7D000

Signification à faire tenir à leurs destinataires et autres actes prévus à l'article 9 (alinéa 2) du décret susvisé du 24 juin 1957 7D000

Art. 13 (nouveau). — Actes assujettis à des honoraires proportionnels avec minimum de perception de 7D000 par acte :

Acte de vente (vente de meubles ou d'immeubles), soit de gré à gré soit sur adjudication :

Jusqu'à 100 Dinars : 5 %

De 100,001 D à 500 Dinars : 4 %

De 500,001 D à 1000 Dinars : 3 %

De 1000,001 D à 5000 Dinars : 2 %

Au dessus de 5000 Dinars : 1 %

Acte de résolution de vente : la moitié du tarif des ventes

Acte de compensation : même tarif que les ventes.

Acte de partage : même tarif que les ventes.

Acte de révocation de donation ou d'aumône : la moitié du tarif des ventes

Acte d'emphytéose ou de location perpétuelle (enzal, Kirdar, Kholounasba ou miftah : même tarif que les ventes

Acte de location pour une durée déterminée : la moitié du tarif des ventes calculée sur la durée du bail.

Dation en paiement : même tarif que les ventes

Acte de cession de droit ou de créance, de subrogation ou de délégation : même tarif que les ventes.

Acte de prêt sur gage mobilier : même tarif que les ventes, calculé sur le montant du prêt.

Acte de société ou de communauté (quasi société) : même tarif que les ventes, calculé sur la valeur des apports.

Acte de dissolution et de liquidation de Société : même tarif que les ventes les honoraires n'étant perçus d'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations comprises dans le même acte.

Acte de louage d'ouvrage ou d'industrie : la moitié du tarif des ventes calculée sur le montant du marché.

Acte de constitution d'usufruit celui-ci étant évalué à la moitié de la valeur de toute la propriété : la moitié du tarif des ventes.

Acte de mogharsa (société à complant) : même tarif que les ventes, calculé sur la valeur de la moitié de l'immeuble donné en mogharsa.

Acte de « mouska » (société à champart) : même tarif que les ventes, calculé sur la moitié des produits.

Acte de « mouzaraâs » (colonat partiaire) : même tarif que les ventes.

Art. 14 (nouveau). — Actes assujettis à des honoraires tantôt proportionnels tantôt fixés :

Acte de résiliation : la moitié du tarif des ventes avec minimum de 7 D. 000

Cautionnement par acte séparé : même honoraires que pour l'obligation cautionnée avec minimum de 7 D. 000.

Acte de transaction : même tarif que les ventes, calculé sur le montant de la transaction avec minimum de 7 D. 000 au cas où il n'aura pas été possible de déterminer la valeur de la transaction.

Art. 15 (nouveau). — Actes tarifés à la vacation.

La vacation est de trois heures. Chaque notaire perçoit 6 D. 000 par vacation. La première vacation est due en entier, qu'elle qu'en soit la durée.

Les autres vacations ne sont dues qu'au prorata du temps réellement employé par fraction indivisible d'une heure :

Acte relatif à l'arbre généalogique.

Les extraits (madhamin)

Acte dit « fridha » établi séparément d'une « (Oufa) »

Procès-verbal de délimitation de biens immobiliers

Procès-verbal d'inventaire de biens et de succession avec ou sans prisés.

Procès-verbal de remise d'immeuble.

Recherches d'actes dans les registres classés aux archives du tribunal.

Art. 16 (nouveau). — Droit divers expéditions : 0 D 500 par rôle de deux pages manuscrites ou dactylographiées, chaque page devant comporter un texte de trente lignes avec une marge n'exédant pas cinq centimètres et chaque ligne de treize à quinze mots.

Le droit perçu ne peut être inférieur à 0 D 500.

Art. 17. (nouveau). — Transports. Pour le déplacement en dehors du périmètre Communal 2 D 000 par vacation d'une heure ou de fraction d'heure.

En outre il est alloué aux notaires et aux huissiers notaires une indemnité forfaitaire de déplacement de 80 Millimes par kilomètre calculée sur le trajet aller et retour à partir du bureau.

Si au cours d'un même déplacement des notaires ou d'huissiers-notaires passent plusieurs actes de leur Ministère à la requête de personnes différentes leurs émoluments qui leur sont dus au titre du présent article sont calculés comme en cas de déplacement à la requête d'une seule personne, chaque partie intéressée étant tenue conjointement d'une quote part du montant des vacations et de l'indemnité forfaitaire.

Il n'est dû aucun émolument supplémentaire pour les déplacements en dehors de la circonscription de la Justice Cantonale.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 1985

Le Ministre de la Justice
Mohamed Ridha BEN ALI

Le Ministre des Finances
Salah BEN M'BARKA

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère des Affaires Culturelles

NOMINATIONS

Par décret N° 85-541 du 5 avril 1985 :

Monsieur Mahmoud Guettat Maître Assistant est chargé des fonctions de Directeur de l'Institut Supérieur de Musique au Ministère des Affaires Culturelles.

Par décret N° 85-542 du 5 avril 1985 :

Monsieur Nouri Lajmi, Conseiller Culturel est chargé

des fonctions de chef de service des accords et programmes culturels à la Sous Direction des Relations Extérieures et de la Coopération au Ministère des Affaires Culturelles.

Par décret N° 85-543 du 5 avril 1985 :

Monsieur Ezzeddine Zayani, Conseiller Culturel est chargé des fonctions de chef de bureau d'organisation, de méthodes et de l'information rattaché au Cabinet du Ministère des Affaires Culturelles.

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du 5 avril 1985, portant délégation de signature.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les Ministres et Secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 78-880 du 20 septembre 1978, nommant Monsieur Abdelaziz Ben Dhia, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;

Arrête :

Article Premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus visé N° 75-384 du 17 juin 1975. Monsieur Hafehdh Bejar, Directeur des Affaires

Administratives et Financières au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est habilité à signer par délégation, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 1985

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Abdelaziz BEN DHIA

VU
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère des Transports et des Communications

HOMOLOGATION DES TARIFS

Décret N° 85-518 du 28 mars 1985, relatif à l'homologation des tarifs et des conditions de transport aérien et au contrôle de leur application.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi 59-76 du 19 juin 1959 relative à la navigation aérienne et notamment ses articles 4 et 49;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions économiques;

Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant réglementation des agences de voyage, tel qu'il a été ratifié par la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973;

Vu le décret 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne et notamment ses articles 115 et 117;

Vu le décret 74-49 du 28 janvier 1974, fixant les attributions du Ministre des Transports et des Communications et notamment ses articles 3 et 4 (D);

Vu le décret 74-581 du 25 mai 1974 relatif aux modalités de délivrance des licences d'agence de voyages;

Sur proposition du Ministre des Transports et des Communications;

Vu l'avis du Ministre de l'Economie Nationale;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Les entreprises agréées de transports aériens doivent soumettre leurs tarifs au Ministre des Transports et des Communications pour homologation.

Art. 2. — En vue de l'homologation de leurs tarifs, les entreprises intéressées doivent présenter au Ministre des Transports et des Communications des propositions de tarifs détaillées par ligne et par classe.

Ces propositions doivent préciser également les conditions de transport et les réductions de tarifs que les entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes et au profit de certaines catégories de passagers.

Art. 3. — Les dossiers d'homologation doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction de l'Aviation Civile - Ministère des Transports et des Communications, soixante (60) jours au moins avant la date proposée de la mise en application des tarifs;

A défaut de réponse de l'administration à l'expiration de trente (30) jours à compter de la date de réception des dossiers d'homologation, les entreprises intéressées sont autorisées à appliquer les tarifs proposés.

En cas de refus exprès d'homologation les entreprises intéressées ne sont pas autorisées à appliquer les tarifs proposés.

Art. 4. — Les tarifs homologués ainsi que les conditions de transport doivent être rigoureusement appliqués par les entreprises agréées ainsi que les agences de voyages et leurs correspondants.

Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par des procès-verbaux dressés :

— Par les agents de contrôle économique;

— Par les Officiers de la Police Judiciaire;

— Par les fonctionnaires dûment assermentés et désignés à cet effet par le Ministre des Transports et des Communications.

Art. 6. — Pour toute entreprise agréée de transports aériens ou agence de voyage n'ayant pas respecté les conditions d'application des tarifs homologués ou ayant appliqué des tarifs non homologués, l'agrément ou la licence pourra être retiré pour une durée maximale de six (6) mois.

Art. 7. — L'agrément ou la licence pourra être retiré pour une durée maximale de trois (3) mois à toute entreprise agréée de transports aériens ou agence de voyage qui aura frauduleusement mentionné une réservation sur un titre de voyage.

Art. 8. — En cas de récidive dans le délai de deux ans, la durée de retrait visée aux deux articles précédents peut être portée au double.

Art. 9. — Le retrait de l'agrément des entreprises de transports aériens et de la licence des agences de voyages en infraction aux dispositions du présent décret est prononcé pour le premier cas par arrêté du Ministre des Transports et des Communications et par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale pour le deuxième cas.

Art. 10. — Sans préjudice des pénalités administratives prévues aux articles précédents, tout contrevenant aux dispositions du présent décret sera puni conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 11. — Les Ministres de l'Economie Nationale et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 28 mars 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère des Affaires Sociales

NOMINATIONS

Par décret N° 85-544 du 5 avril 1985 :

Monsieur Nêjib M'Kaouar, Administrateur des Affaires Sociales, est chargé des fonctions de Chef de Service Régional de l'Action Sociale à Sfax au Ministère des Affaires Sociales.

Par décret N° 85-545 du 5 avril 1985 :

Il est mis aux fonctions de Monsieur Rachid Ben Saïda, Administrateur Conseiller en qualité de Directeur Régional des Affaires Sociales à Bizerte au Ministère des Affaires Sociales à compter du 1er mai 1985.

Ministère de la Santé Publique

NOMINATIONS

Par décret N° 85-546 du 5 avril 1985 :

Le Dr. Ayari Mahmoud, Médecin de la Santé Publique à plein-temps est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Bizerte (Sec. de Médecine Générale).

Par décret N° 85-547 du 5 avril 1985 :

Le Dr. El Abbassi Abdelwahed, Médecin de la Santé Publique à plein-temps est chargé des fonctions de Chef de Service de Médecine (femmes) à l'hôpital de circonscription de Soliman.

Par décret N° 85-548 du 5 avril 1985 :

Le Dr. Brahem Hachemi, Médecin de la Santé Publique à plein-temps est chargé des fonctions de Chef de Service des Soins de Santé de Base du Gouvernorat de Mahdia.

Par décret N° 85-549 du 5 avril 1985 :

Madame Youssef Amina, née Belfekih est chargée des fonctions de Chef de Service du Budget et des Marchés au Ministère de la Santé Publique.

Dans cette position l'intéressée bénéficie, outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret N° 85-550 du 5 avril 1985 :

Monsieur Mohamed Ben H'Mida, est chargé des fonctions de chef de service des archives au Ministère de la Santé Publique.

Dans cette position l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par décret N° 85-551 du 5 avril 1985 :

Le Dr. Barkallah Nejib, Médecin de la Santé Publique est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène, du milieu et de l'assainissement à la Direction Régionale de la Santé des Gouvernorats de Bizerte et de l'Ariana.

CONCOURS

Arrêté des Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Santé Publique du 12 avril 1985, portant ouverture d'un Concours pour le recrutement d'Assistants Hospitalo-Universitaires en Médecine pour les Facultés de Médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax.

Les Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Santé Publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant Statut Général des Personnels de l'Etat et des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 70-40 du 14 août 1970 relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie;

Vu la loi n° 76-84 du 12 juillet 1976 relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 80-62 du 10 novembre 1980 et notamment son article 10 (nouveau);

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977 portant Statut du personnel médical hospitalo-universitaire et notamment son article 20;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1982 portant organisation du Concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires pour les Facultés de Médecine;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1980, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire aux hôpitaux de Kairouan et de Mahdia;

Vu l'arrêté du 20 avril 1981, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire au service de gynéco-obstétrique de l'Hôpital de Bizerte;

Vu l'arrêté du 1er avril 1982, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire aux hôpitaux de Gabès et de Médenine;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1977, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à certains services des hôpitaux de la Marsa et de Menzel Bourguiba;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1982, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire aux hôpitaux de Nabeul et de Gafsa;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1985, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à l'Hôpital de Jendouba.

Arrêtent :

Article Premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis le 15 mai 1985 et jours suivants pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les Facultés de Médecine de Tunis, de Sousse, de Monastir et de Sfax, dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 novembre 1982.

Art. 2. — Pour les hôpitaux universitaires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la Faculté de Méde-

cine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

I. — Médecine et Options Médicales :

- Médecine Interne : 1 poste Charles Nicolle
- Médecine Interne Option Nutrition : 1 poste Institut de Nutrition.
- Cardiologie : 1 poste la Rabta - 1 poste Charles Nicolle.
- Neurologie : 1 poste Institut de Neurologie
- Hématologie Clinique : 1 poste Aziza Othmana
- Gastro-Entérologie : 1 poste Charles Nicolle - 1 poste la Rabta - 1 poste Hôpital Militaire.
- Médecine Physique : 1 poste Institut de Neurologie
- Dermatologie : 1 poste Habib Thameur
- Infectieux : 1 poste la Rabta
- Pédiatrie : 1 poste Habib Thameur

II. — Chirurgie et Options Chirurgicales :

- Chirurgie Générale : 1 poste Charles Nicolle - 1 poste Nabeul.
- Orthopédie : 1 poste Aziza Othmana - 1 poste Institut d'Orthopédie de Ksar Saïd.
- Urologie : 1 poste Charles Nicolle
- Chirurgie Pédiatrique : 1 poste Institut National de Santé de l'Enfance.
- Chirurgie Thoracique et Cardio Vasculaire : 1 poste la Rabta.
- Chirurgie Neurologique : 1 poste Institut de Neurologie
- O. R. L. : 1 poste Hôpital Militaire
- Ophtalmologie : 1 poste la Rabta - 1 poste Hôpital Militaire.
- Gynécologie Obstétrique : 3 poste Tunis - 1 poste la Marsa.
- Stomatologie : 1 poste Charles Nicolle.
- III. — Psychiatrie : 3 postes Razi - 1 poste Hôpital Militaire.

IV. — Sciences Fondamentales et Mixtes :

- Biophysique : 1 poste Faculté de Médecine de Tunis
- Pharmacologie : 1 poste Faculté de Médecine de Tunis
- Immunologie : 1 poste Faculté de Médecine de Tunis
- Anatomie Pathologique : 1 poste la Rabta - 1 poste Habib Thameur - 1 poste Charles Nicolle.
- Radiologie : 1 poste Institut d'Orthopédie Ksar Saïd 1 poste Institut Salah Azaïez - 1 poste Institut National de Santé de l'Enfance - 1 poste Jendouba.

Art. 3. — Pour les Hôpitaux universitaires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la Faculté de Médecine de Sousse, le concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

I. — Médecine et Options Médicales :

- Néphrologie : 1 poste Sousse.
- Pneumo-Phtisiologie : 1 poste Sousse
- Dermatologie : 1 poste Sousse
- Pédiatrie : 2 postes Sousse.

II. — Chirurgie et Options Chirurgicales :

- Chirurgie Générale : 1 poste Mahdia - 1 poste Kairouan

- Orthopédie : 1 poste Sousse
- Urologie : 1 poste Sousse
- Ophtalmologie : 2 postes Sousse
- O. R. L. : 1 poste Sousse
- Gynécologie Obstétrique : 2 postes Sousse - 1 poste Mahdia - 1 poste Kairouan.

III. — Sciences Fondamentales et Mixtes :

- Physiologie : 1 poste Sousse
- Radiologie : 2 postes Sousse.

IV. — Médecine Préventive et Sociale : 1 poste Sousse.

Art. 4. — Pour l'Hôpital Universitaire dépendant de la Faculté de Médecine de Monastir, le Concours est ouvert pour les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

I. — Médecine et Options Médicales :

- Cardiologie : 1 poste Monastir
- Néphrologie : 1 poste Monastir
- Gastro-Entérologie : 1 poste Monastir
- Pédiatrie : 1 poste Monastir

II. — Chirurgie et Options Chirurgicales :

- Gynéco-Obstétrique : 1 poste Monastir

III. — Sciences Fondamentales et Mixtes :

- Radiologie : 2 postes Monastir.

Art. 5. — Pour les hôpitaux universitaires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la Faculté de Médecine de Sfax, le concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après :

I. — Médecine et Options Médicales :

- Cardiologie : 1 poste Sfax
- Rhumatologie : 1 poste Sfax
- Néphrologie : 2 postes Sfax
- Gastro-Entérologie : 1 poste Sfax.

II. — Chirurgie et Options Chirurgicales :

- Chirurgie Générale : 1 poste Sfax
- Orthopédie : 1 poste Sfax
- Ophtalmologie : 1 poste Sfax.

III. — Psychiatrie : 2 postes Sfax.

IV. — Sciences Fondamentales et Mixtes :

- Anatomie-Pathologique : 1 poste Sfax.
- Radiologie : 2 postes Sfax.

Art. 6. — La clôture du registre d'inscription est fixée pour le 30 avril 1985.

Tunis, le 12 avril 1985

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Abdelaziz BEN DHIA

Le Ministre de la Santé Publique
Bouad LYAGOURI

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Avis et Communications

Ministère de l'Agriculture

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI FONCTIONNEL

Direction	Postes Vacants	Conditions particulières	Conditions réglementaires
Direction des Affaires Administratives et Financières	- Sous-Direction du Personnel Ouvrier	Les candidats doivent avoir une expérience confirmée dans le domaine de la gestion administrative.	Il sont nommés parmi : • Les administrateurs conseillers ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent ayant au moins 4 ans d'ancienneté dans leur grade. • Les Chefs de Service ayant exercé leur fonctions durant 4 ans.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis, une demande appuyé de leur curriculum-vitae

établie en double exemplaires, l'un au Ministère de l'Agriculture (Direction des Affaires Administratives et Financières) l'autre au Premier Ministère (Direction Générale de la Fonction Publique).

Ministère des Affaires Sociales

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS

Désignation de l'entité Administrative	Nombre de postes vacants.	Nature de la Fonction	Conditions réglementaires	Conditions particulières
Direction de l'Emploi.	1	Chef de Service de la réglementation de l'emploi.	Il est nommé parmi les Administrateurs du Gouvernement ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent ayant cinq ans d'ancienneté dans ce grade.	Le candidat doit justifier d'une expérience dans le domaine de la législation sociale en général et en particulier celle relative à l'emploi de la main d'œuvre.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis, une demande en double exemplaires une au

Ministère des Affaires Sociales et la seconde au Premier Ministère (Direction Générale de la Fonction Publique).

Banque Centrale de Tunisie

Situation Générale Décadaire au 10 février 1985

(En dinars)

Actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirage spéciaux	996.804,375
Avoirs en devises	199.305.031,153
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés.....	97.044.202,629
Compte courant postal	3.999.697,092
Effets escomptés	607.132.415,149
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	18.415.363,851
Effets à l'encaissement	14.072.517,588
Interventions sur le marché monétaire	141.140.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	7.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille - titres	119.839.356,145
Immobilisations	13.395.465,964
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	126.477.011,964
Débiteurs divers	16.149.006,593
Compte d'ordre et à régulariser de l'actif	138.510.946,368
	<u>1.544.507.491,820</u>

Passif

Billets et monnaies en circulation	588.059.675,596
Comptes courants des banques et des établissements financiers	2.496.245,404
Comptes du Gouvernement	111.159.621,360
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds National de Garantie	10.568.216,325
Autres engagements à vue et à terme	149.174.397,151
Déposants d'effets à l'encaissement	14.072.517,588
Comptes de coopération économique	97.837.323,146
Provisions	15.372.385,140
Réserve spéciale	156.368.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs.....	126.477.011,964
Créditeurs divers	51.466.932,800
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	194.477.433,639
	<u>1.544.507.491,820</u>

Certifié Conforme aux écritures
Le Gouverneur
Moncef BELKHODJA

Actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirage spéciaux	996.804,375
Avoirs en devises	171.999.407,648
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	99.305.596,916
Compte courant postal	4.000.143,136
Effets escomptés	620.523.204,361
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	13.264.742,857
Effets à l'encaissement	14.309.454,753
Interventions sur le marché monétaire	118.695.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	7.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille - titres	119.839.356,145
Immobilisations	13.514.155,109
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	132.772.113,714
Débiteurs divers	15.433.040,785
Compte d'ordre et à régulariser de l'actif	138.133.736,847

1.510.816.429,595

Passif

Billets et monnaies en circulation	568.353.039,836
Comptes courants des banques et des établissements financiers	2.578.032,875
Comptes du Gouvernement	85.520.535,430
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds National de Garantie	10.568.216,325
Autres engagements à vue et à terme	146.424.413,901
Déposants d'effets à l'encaissement	14.309.454,753
Comptes de coopération économique	100.098.717,433
Provisions	15.372.385,140
Réserve spéciale	156.368.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieur	132.772.113,714
Créditeurs divers	51.474.990,178
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	199.998.798,303

1.510.816.429,595

Certifié conforme aux écritures
Le Gouverneur,
Moncef BELKHODJA

A V I S

En application de l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 1984, paru au J.O.R.T. N° 69 du 23 novembre 1984.

L'Imprimerie Officielle informe le public que les annonces légales, réglementaires et judiciaires paraissent à compter du 1er janvier 1985 dans une édition spéciale « **Journal Officiel des Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires** ».

L'acquisition de ce numéro spécial ainsi que l'abonnement peuvent s'effectuer suivant les dispositions de l'arrêté ministériel susvisé.

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

A votre disposition à l'IORT :

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

En Arabe

**CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE**

2ème Edition

Revue et Commentée par plus de 700 arrêts
de la Cour de Cassation

par

BELGACEM KAROUI CHEBBI

Prix : 3D,300

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appels d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l' I. O. R. T. :

Radès, Km 2

Téléphones : 299.914

299.224

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale : 225 Millimes

Edition française : 300 Millimes

ABONNEMENT ANNUEL *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	12	14,500	19,500
Autres Pays	16,500	19,500	25

* Pour l'Etranger, frais d'envoi en sus

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 60 88

S. T. B. Mégrine 450 225 206

B. N. T. Tunis 006 046

U. I. B. Agence A 35 70 100

Banque du Sud - Radès 09 47 00103